

Bản án số: 85/2025/HS-ST
Ngày: 27-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Ninh Khắc Phong**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Hoàng Xuân Ty**

Bà **Nguyễn Thị Hạnh**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Hoàng Thị Thúy Hoa** - Là thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng tham gia phiên tòa:* Ông **Nguyễn Thành Trung** - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 50/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2025/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trịnh Công Đ**, tên gọi khác: Không, sinh ngày: 08/9/1988 tại Lâm Đồng; hộ khẩu thường trú và cư trú: Thôn T, xã L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (nay là: Thôn T, phường C B, tỉnh Lâm Đồng); nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Công L, sinh năm 1963 và con bà Lục Thị H, sinh năm 1964; vợ: Vũ Thị Xuân L1, sinh năm 1989; con: Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2025 đến ngày 20/6/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay. *Có mặt.*

Bị hại: Cháu **Phạm Bảo L2**, sinh ngày: 23/9/2023 (đã chết);

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông **Phạm Đình V**, sinh năm: 1987; bà **Nguyễn Thị T**, sinh năm: 1988; nơi cư trú: Số B T, phường B, tỉnh Lâm Đồng (là bố mẹ ruột của cháu L2).

Bà T đã ủy quyền cho ông V. Ông V vắng mặt nhưng có đơn xin vắng mặt.

Người làm chứng: Anh **Trần Thanh H1**, sinh năm: 2002; nơi cư trú: Thôn A, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ ngày 15/06/2025 anh Trần Thanh H1, sinh năm 2002, nơi cư trú thôn A, phường B B, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe ô tô tải biển số 49C-

230.84 chở theo Trịnh Công Đ ngồi ở ghế phụ di chuyển từ xã B, tỉnh Lâm Đồng về nhà của Đ. Khi đi đến khu vực hẻm B T, phường B, tỉnh Lâm Đồng thì H1 điều khiển xe ô tô đi vào nhà bạn để lấy xe ô tô của H1, còn Đ sẽ tiếp tục lái xe ô tô 49C-230.84 của Đ về nhà. Khi đến nơi H1 dừng xe, cài số về “0”, kéo phanh tay rồi xuống cùng Đ xuống xe. Lúc này Đ xuống xe, đi vòng từ bên cửa phụ của xe ô tô qua phía đầu xe ô tô rồi lên vị trí ghế lái của xe ô tô mà không kiểm tra phía sau xe, sau khi lên xe Đ chỉ quan sát hai bên gương chiếu hậu để quan sát phương tiện di chuyển hai bên, không quan sát phía sau đuôi xe, không bật đèn tín hiệu và bắt đầu lùi xe ô tô từ trong hẻm B ra đường T để về nhà. Thời điểm này thì anh Phạm Đình V chở con trai là cháu Phạm Bảo L2, sinh ngày 23/09/2023 về nhà ở địa chỉ 2 T, phường B, tỉnh Lâm Đồng. Khi vào trong nhà, anh V quên không khóa cổng ngoài còn cháu L2 chơi trước sân nhà, do thấy cổng ngoài mở nên cháu L2 chạy ra ngoài đường H T. Lúc này, xe ô tô 49C-230.84 do Trịnh Công Đ điều khiển đang bắt đầu lùi nhưng do xe không có camera lùi sau, Đ cũng chỉ quan sát hai bên gương chiếu hậu để quan sát phương tiện di chuyển hai bên mà không quan sát phía sau đuôi xe và không có tín hiệu lùi xe nên sau khi xe ô tô di chuyển lùi khoảng 5m thì phần cản sau bên trái đuôi xe ô tô va chạm với cháu L2 khiến cháu L2 té ngã và bị bánh xe ô tô cán qua người. Khi này Đ ngồi trên ghế lái thấy phía sau đuôi xe bên trái bị đội lên nên dừng xe và xuống kiểm tra thì phát hiện cháu L2 đang nằm bất tỉnh dưới gầm xe ô tô của Đ nên Đ cùng anh Trần Thanh H1 đang ở gần đó và anh Phạm Đình V đưa cháu L2 đi cấp cứu. Hậu quả: cháu Phạm Bảo L2 tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc đến khoảng 21 giờ 05 phút ngày 15/06/2025 Trịnh Công Đ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh L đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Trịnh Công Đ âm tính với chất ma túy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn là 0mg/L khí thở và có giấy phép lái xe hạng C theo quy định. Chiếc xe ô tô tải biển số 49C-230.84 được anh Trương Xuân T1, sinh năm 1991, nơi cư trú: thôn D, phường B B, tỉnh Lâm Đồng mua và đăng ký sở hữu vào năm 2020, sau đó anh T1 bán lại chiếc xe ô tô cho Trịnh Công Đ, khi mua bán xe hai bên chỉ lập giấy tờ viết tay, chưa làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu tại cơ quan chức năng.

* Quá trình khám nghiệm hiện trường đã xác định được như sau: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là trước số nhà B T, phường B, tỉnh Lâm Đồng. Đoạn đường hẻm B T được trải bê tông bằng phẳng rộng 4,15m, giáp lề đường bên phải là nhà số B T có 02 trụ cổng ra vào giáp với đường H T, chiều rộng mặt tiền nhà 2 T giáp đường H T là 11,4m. Lấy hướng khám nghiệm theo chiều từ hẻm B T ra đường T là hướng khám nghiệm, trụ cổng bên phải nhà số B T theo hướng từ hẻm vào làm mốc cố định, mép lề đường bên phải đường H là mép chuẩn.

- Số 1 là vị trí anh H1 xác định xe ô tô tải 49C-230.84 va chạm với cháu Phạm Bảo L2, sinh năm 2023, nơi cư trú: 2 T, phường B, tỉnh Lâm Đồng, vị trí cách mốc cố định 7,7m, cách mép đường chuẩn 1,1m.

- Kết luận giám định tử thi số 141 ngày 16/06/2025 của Phòng K Công an tỉnh L kết luận: Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Phạm bảo L2 do chấn thương sọ não.

- Kết luận giám định dấu vết cơ học số 540 ngày 14/07/2025 của Phòng K Công an tỉnh L kết luận:

- Không đủ cơ sở kết luận dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 49C-230.84 với cháu Phạm Bảo L2.

- Không đủ cơ sở kết luận tốc độ của xe ô tô biển số 49C-230.84 tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông.

- Không đủ cơ sở kết luận chiều hướng lưu thông của xe ô tô biển số 49C-230.84 và cháu Phạm Bảo L2 tại thời điểm xảy ra tai nạn.

- Không đủ cơ sở kết luận vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa xe ô tô biển số 49C-230.84 với cháu Phạm Bảo L2.

- Kết luận giám định giấy phép lái xe số 33 ngày 30/07/2025 của Phòng K Công an tỉnh L kết luận giấy phép lái xe của Trịnh Công Đ là thật.

Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ và trả lại 01 xe ô tô tải biển số 49C - 230.84 cùng 01 giấy đăng ký xe, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm, 01 giấy chứng nhận đăng kiểm của xe ô tô cho chủ sở hữu là Trịnh Công Đ. Hiện còn đang tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng C mang tên Trịnh Công Đ kèm theo trong hồ sơ vụ án, 01 áo thun có cổ, ngắn tay, màu xám, 01 quần sort vải, màu xám.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả cho đại diện bị hại số tiền 150.000.000 đồng; đại diện bị hại là anh Phạm Đình V không có yêu cầu gì thêm về bồi thường dân sự.

Cáo trạng số: 41/CT-VKSBL ngày 29/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng truy tố Trịnh Công Đ về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trịnh Công Đ phạm tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*". Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trịnh Công Đ từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng C mang tên Trịnh Công Đ. Tịch thu tiêu hủy 01 áo thun có cổ, ngắn tay, màu xám và 01 quần sort vải, màu xám.

Về trách nhiệm dân sự: Hiện nay không ai có yêu cầu gì nên không xem xét đến.

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo không thắc mắc, khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng đã truy tố. Bị cáo nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện giao thông, kết quả thực nghiệm điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập. Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định:

Trịnh Công Đ đã có giấy phép lái xe hạng C theo quy định, vào ngày 15/06/2025 Đ đã thực hiện hành vi điều khiển xe ô tô tải biển số 49C - 230.84 lùi xe theo hướng từ hẻm B T, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (nay là phường B, tỉnh Lâm Đồng) ra đường chính Trần Hưng Đ1. Khi lùi xe đến trước số nhà B T, phường B, tỉnh Lâm Đồng do Đ không chú ý quan sát phía sau xe ô tô, không có tín hiệu lùi xe (không bật đèn cảnh báo nguy hiểm) dẫn đến lùi xe không đảm bảo an toàn nên đã va chạm với cháu Phạm Bảo L2 đang chơi ở phía sau xe ô tô của Đ. Hậu quả làm cháu L2 tử vong. Trong khi bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Hành vi nêu trên của Trịnh Công Đ đã vi phạm khoản 1 Điều 16 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, bị cáo đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

- Nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.
- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường toàn bộ thiệt hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; sau khi phạm tội đã đầu thú. Vì vậy, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[4] Về hình phạt chính: Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi lùi xe ô tô không đảm bảo an toàn nên đã va chạm với cháu Phạm Bảo L2 đang ở phía sau xe ô tô của Đ, hậu quả làm cháu L2 tử vong là lỗi phần lớn của bị cáo Đ gây ra. Vì vậy, cần có mức án tương xứng với hành vi của bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ (02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 và 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự), không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại

xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho cải tạo ngoài xã hội. Vì vậy, thấy không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Việc cho bị cáo hưởng án treo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, phù hợp với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng:

- Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng C, số 680106680782 cấp ngày 25/10/2023 mang tên Trịnh Công Đ. Xét thấy, đây là giấy tờ cá nhân hợp pháp của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 áo thun có cổ, ngắn tay, màu xám và 01 quần sort vải, màu xám là trang phục bị cáo mặc khi vi phạm. Xét bị cáo không muốn nhận lại và giá trị sử dụng còn lại không lớn nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các vật chứng khác, Cơ quan điều tra đã xử lý đúng quy định của pháp luật nên không đề cập đến.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo Trịnh Công Đ đã chi trả toàn bộ tiền chi phí mai táng và bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với tổng số tiền 150.000.000đ. Hiện nay, đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm về dân sự nên không xem xét đến.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về ý kiến, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng tại phiên tòa là có căn cứ nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trịnh Công Đ phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh Công Đ **18** (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách **36** (Ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trịnh Công Đ cho UBND phường C, tỉnh Lâm Đồng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bị cáo Trịnh Công Đ 01 (một) giấy phép lái xe hạng C, số 680106680782 đề ngày 25/10/2023 mang tên Trịnh Công Đ (*Đã trả tại phiên tòa*).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) áo thun có cổ, ngắn tay, màu xám và 01 (một) quần sort vải, màu xám (*Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/9/2025 tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Lâm Đồng*).

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Trịnh Công Đ phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- CA tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND khu vực 4 - Lâm Đồng;
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- UBND phường 3 Bảo Lộc;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- THADS tỉnh Lâm Đồng;

(Đã ký)

Ninh Khắc Phong